



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 1. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Montag, 01.02.2021
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Ausschussmitglieder

Altenbeck, Evelin
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
John, Stefan
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
Wittmann, Thomas

Ortssprecher

Huber, Lorenz
Kreitmeier, Sebastian

Schriftführerin

Kühner, Erika

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Gäste

Pschorr, Martin

Weitere Anwesende

Gäste zu TOP 7 des Nichtöffentl. Sitzungsteils;
Vorstellung des Änderungsantrags auf Lehmgewinnung im Abbaubereich „Stießberg“, Pfrombach

Herr Paul Simmerbauer, Geschäftsführer der Firma Buchner-Leipfinger-Bader
Herr Clemens Gaißmaier, Syndikusanwalt der Firma Buchner-Leipfinger-Bader
Frau Irene Ertl, Planerin des Büro Wankner u. Fischer

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 17.12.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)
- 4** Baugesuche und Anträge
- 4.1** Vorbescheid - Errichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage a.d. Landshuter Str. 28 u. 28 a, Moosburg **2020/0392**
Vorlage: 2020/0392
- 4.2** Vorbescheid - Errichtung eines Dreispänners u. eines Doppelhauses mit 5 Garagen u. 5 Stellplätzen sowie Abbruch des besteh. Gebäudes am Unterreiterweg 4, Moosburg **2020/0395**
Vorlage: 2020/0395
- 4.3** Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 18 Wohneinh., Tiefgarage u. Stellplätzen a.d. Sudetenlandstr. 40, Moosburg **2021/0002**
Vorlage: 2021/0002
- 4.4** Vorbescheid - Errichtung eines Doppelhauses mit 2 Garagen a.d. Merkurstr. 7, Moosburg **2021/0003**
Vorlage: 2021/0003
- 4.5** Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinh. und Carports, Thonstetten 5a, Moosburg **2021/0008**
Vorlage: 2021/0008
- 4.6** Vorbescheid - Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinh. in Thonstetten; Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids **2021/0009**
Vorlage: 2021/0009
- 5** Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Genehmigung der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 17.12.2020 (öffentlicher Sitzungsteil)

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt den öffentl. Teil der Niederschrift der Bauausschuss-Sitzung vom 17.12.2020 zur Kenntnis und genehmigt diese.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 0

4 Baugesuche und Anträge

4.1 Vorbescheid - Errichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage a.d. Landshuter Str. 28 u. 28 a, Moosburg

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Abgelehnt Ja: 4 Nein: 8

Beschluss 2:

Der Bauausschuss verweigert zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen. Das Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauweise (Gebäudetiefe und Dachneigung) fügen sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

Abgelehnt Ja: 8 Nein: 4

Erster Bürgermeister Dollinger bittet nunmehr den BA über den Antrag von StR Beubl, auf Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren, abzustimmen.

Beschluss 3:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat für die Grundstücke Landshuter Str. 28, 28a sowie für weitere Grundstücke im Bereich Landshuter Straße / Gärtnerstraße einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 2 und § 13 a BauGB aufzustellen. Der Umgriff ist von der Verwaltung vorzuschlagen und dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Beschlossen Ja: 9 Nein: 3

Mehrfachbeschluss

4.2	Vorbescheid - Errichtung eines Dreispänners u. eines Doppelhauses mit 5 Garagen u. 5 Stellplätzen sowie Abbruch des besteh. Gebäudes am Unterreiterweg 4, Moosburg
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 0

4.3	Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 18 Wohneinh., Tiefgarage u. Stellplätzen a.d. Sudetenlandstr. 40, Moosburg
------------	---

Beschluss 1:

Der Bauausschuss **verweigert** zur Errichtung eines ca. 50 m langen Gebäudes das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Gebäudelänge fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein.

Abgelehnt Ja: 12 Nein: 0

Beschluss: 2

Der Bauausschuss **erteilt** zur Errichtung eines Gebäudes mit einer Giebelbreite von ca. 12 m das gemeindliche Einvernehmen soweit die Abstandsflächen auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden können.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 0

Beschluss 3:

Der Bauausschuss **verweigert** zur Errichtung eines Gebäudes mit einer GRZ I von 0,45 das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte GRZ fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein und liegt über der Obergrenze der nach § 17 BauNVO zulässigen GRZ für allgemeine Wohngebiete.

Abgelehnt Ja: 12 Nein: 0

Beschluss 4:

Der Bauausschuss **verweigert** zur Errichtung eines Gebäudes mit einer Wandhöhe von ca. 9 m das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Wandhöhe fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein.

Abgelehnt Ja: 12 Nein: 0

Beschluss 5:

Der Bauausschuss **verweigert** zur Errichtung eines Gebäudes mit einer Firsthöhe von ca. 11 m das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Firsthöhe fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein.

Abgelehnt **Ja: 12 Nein: 0**

Beschluss 6:

Der Bauausschuss stimmt der beantragten Abweichung von der Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe **nicht** zu.

Abgelehnt **Ja: 12 Nein: 0**

Mehrfachbeschluss

4.4	Vorbescheid - Errichtung eines Doppelhauses mit 2 Garagen a.d. Merkurstr. 7, Moosburg
------------	--

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 7 Nein: 5**

4.5	Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinh. und Carports, Thonstetten 5a, Moosburg
------------	---

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Auf den Widerspruch der Anlieger und den Einspruch der Nachbarin wird verwiesen.

Abgelehnt **Ja: 3 Nein: 9**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Bei der geplanten Anlage der Stellplätze im rückwärtigen Teil des Baugrundstücks ist das Gebot auf die Rücksichtnahme der Nachbarn nicht gegeben. Durch die geplante Anordnung der Stellplätze im rückwärtigen Grundstücksteil entsteht eine sehr lange Zufahrt und somit eine unnötige Versiegelung des Grundstücks. Die durch den zusätzlichen Verkehr zu erwartenden Beeinträchtigungen sind für die Nachbarn nicht tragbar.

Abgelehnt **Ja: 10 Nein: 2**

Mehrfachbeschluss

4.6	Vorbescheid - Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohneinh. in Thonstetten; Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids
------------	---

Beschluss:

Der Bauausschuss stimmt der Verlängerung des Vorbescheids BV-Nr. 01131-16 um 2 Jahre zu.

Abgelehnt **Ja: 2 Nein: 10**

Beschluss:

Der Bauausschuss **verweigert** das gemeindliche Einvernehmen zur beantragten Verlängerung des Vorbescheids mit der BV-Nr. 01131/16 vom 21.02.2018, da die Erschließung des Baugrundstücks nicht gesichert ist und ein erforderlicher Wendehammer nicht vorhanden ist.

Abgelehnt **Ja: 10** **Nein: 2**

Mehrfachbeschluss

5 Anfragen und Sonstiges

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Erika Kühner
Schriftführung